

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5010654-32.2023.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: ANA CRISTINA AGUIRRE DA FRAGA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MELAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE (OAB RJ104771)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANA CRISTINA AGUIRRE DA FRAGA (evento 98) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 93) que não conheceu do pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista: (1) que a Questão de Ordem nº 35 da TNU impõem que o mérito tenha sido apreciado para que o incidente de uniformização seja conhecido; (2) a análise da legitimidade das partes envolve matéria processual, o que impede o conhecimento do incidente de uniformização de jurisprudência.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 66) negou seguimento ao recurso inominado da parte autora, mantendo a sentença que decretou a extinção do processo, sem abordagem do mérito, em razão de ilegitimidade ativa para a propositura desta ação.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 85) direcionado ao Gestor, aduzindo que: *“a revisão judicial de benefício para provocar apenas implementação de ajustes nos valores da prestação previdenciária, é incapaz, ipso facto, de afetar o direito primário, de índole personalíssima. Dessa forma, pelo ato de concessão se incorpora o benefício ao patrimônio jurídico do segurado titular, o que não impede, a partir de eventuais alterações dos parâmetros da outorga, gerador de reflexos financeiros, considera-se descolados da esfera da titularidade exclusiva do segurado, assumindo natureza puramente econômica, e, por isso, passíveis de transferência a terceiros legitimados, nos termos do artigo 6º do CPC, e, no caso específico dos servidores, no disposto no artigo 1º da Lei nº 6.858/80.”*

Outrossim, apontou como paradigma o processo número 5000376-35.2024.4.02.5118, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao incidente de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo regimental, reafirmando a argumentação antes apresentada, acrescentando que houve decisão de mérito com apreciação do direito material envolvido, na parte que julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial do agravante.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Como acima relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ negou seguimento ao recurso inominado, ratificando a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, por ausência de legitimidade ativa, em acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. FILHA DE PENSIONISTA FALECIDA. GDASS 70 PONTOS. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VERBAS PERSONALÍSSIMAS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

Portanto, de plano, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento do presente pedido regional de uniformização de jurisprudência, visto que não houve a efetiva apreciação do direito material controvertido, conforme preconiza a Questão de Ordem nº 35 da TNU que assim dispõe:

“O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013).”.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.